

Resolución Nro. UITEY-REC-2019-0032-R

Urcuquí, 12 de noviembre de 2019

UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL YACHAY

Hermman Mena Pazmiño PhD.

**RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGIA
EXPERIMENTAL YACHAY**

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República, dispone: "Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución";

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República, señala: "La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, transparencia y evaluación;

Que, el artículo 288 de la Constitución de la República del Ecuador, manifiesta: "Las compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán los productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de la economía popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas";

Que, el artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador, expresa: "El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo";

Que, el artículo 351 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: "El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global";

Que, el artículo 352 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: "El sistema de educación superior estará integrado por universidades y escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios de música y artes, debidamente acreditados y evaluados.

Estas instituciones, sean públicas o particulares, no tendrán fines de lucro";

Resolución Nro. UITEY-REC-2019-0032-R

Urcuquí, 12 de noviembre de 2019

Que, el artículo 355 de la Carta Magna, reza: "El Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución.

Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia con los principios de alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la producción de ciencia, tecnología, cultura y arte (...);

Que, el artículo 12 de la Ley Orgánica de Educación Superior, dispone: "Principios del Sistema.- El Sistema de Educación Superior se regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integridad y autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global";

Que, los literales b) y d) del artículo 13 de la Ley Orgánica de Educación Superior, manifiesta: "Funciones del Sistema de Educación Superior, disponen: "Son funciones del Sistema de Educación Superior: b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la técnica, la tecnología y la cultura; d) Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación científica en todos los niveles y modalidades del sistema;

Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala: "Reconocimiento de la autonomía responsable.- El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en la Constitución de la República.

En el ejercicio de autonomía responsable, las universidades y escuelas politécnicas mantendrán relaciones de reciprocidad y cooperación entre ellas y de estas con el Estado y la sociedad; además observarán los principios de justicia, equidad, solidaridad, participación ciudadana, responsabilidad social y rendición de cuentas.

Se reconoce y garantiza la naturaleza jurídica propia y la especificidad de todas las universidades y escuelas politécnicas";

Que, los literales e), f) y h) del artículo 18 de la Ley Orgánica de Educación Superior, expresa: "Ejercicio de la autonomía responsable.- La autonomía responsable que ejercen las universidades y escuelas politécnicas consiste en: e) La libertad para gestionar sus procesos internos; f) La libertad para elaborar, aprobar y ejecutar el presupuesto institucional. Para el efecto, en el caso de instituciones públicas, se observarán los parámetros establecidos por la normativa del sector público; h) La libertad para administrar los recursos acorde con los objetivos del régimen de desarrollo, sin perjuicio de la fiscalización a la institución por un órgano contralor interno o externo, según lo establezca la Ley (...);

Que, el artículo 23.1 de la Ley Orgánica de Educación Superior, ordena: "Régimen especial de compras públicas.- Las instituciones de educación superior públicas tendrán un Régimen Especial de compras públicas, el mismo que será regulado por el órgano técnico rector de la contratación

Resolución Nro. UITEY-REC-2019-0032-R

Urcuquí, 12 de noviembre de 2019

pública en coordinación con los organismos públicos de educación superior”;

Que, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, publicada en el Segundo Registro Oficial Suplemento No. 100, de 14 de octubre de 2013, creó el Servicio Nacional de Contratación Pública, SERCOP, como organismo de derecho público, técnico regulatorio, con personalidad jurídica propia y autonomía administrativa, técnica, operativa, financiera y presupuestaria;

Que, el artículo 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, determina: “Para la aplicación de esta Ley y de los contratos que de ella deriven, se observarán los principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad; y, participación nacional”;

Que, el artículo 5 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, expresa: “Los procedimientos y los contratos sometidos a esta Ley se interpretarán y ejecutarán conforme los principios referidos en el artículo anterior y tomando en cuenta la necesidad de precautelar los intereses públicos y la debida ejecución del contrato”;

Que, el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, establece: “Certificación Presupuestaria.- Ninguna entidad u organismo público podrán contraer compromisos, celebrar contratos, ni autorizar o contraer obligaciones, sin la emisión de la respectiva certificación presupuestaria”;

Que, el artículo 66 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, manifiesta: “Las instituciones públicas, tanto universidades y escuelas politécnicas como institutos de investigación científica, previa resolución motivada expedida por la autoridad máxima que justifique la relación directa con actividades tendientes a la investigación científica responsable, los procesos investigativos pedagógicos, el desarrollo tecnológico estarán autorizados a acogerse a un régimen especial de contratación directa con proveedores nacionales o extranjeros para la contratación de servicios y adquisición de bienes para estos fines (...)”;

Que, el artículo 20 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, manifiesta: “Ámbito.- El régimen especial de contratación directa previsto en el Código, se podrá aplicar con proveedores nacionales o extranjeros, siempre que el presupuesto referencial de las contrataciones sea mayor al coeficiente 0,0000002 por el monto del presupuesto inicial del Estado.

Se exceptúan los casos de adquisiciones de equipos y maquinarias cuya contratación se realizará a través de procedimientos de contratación competitivos (...)”;

Que, el artículo 23 del Reglamento General al Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, señala: “Alcance.- Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores se podrán contratar además por medio del régimen especial de contratación directa los siguientes bienes y servicios:

1. Servicios de transporte, alimentación, hospedaje y honorarios, y demás costos relacionados a la contratación de expertos cuyos servicios vayan a ser destinados a proyectos de investigación;
2. Materiales usados en la investigación, tales como materiales de laboratorio, bases de datos, libros u otra información científica, equipos electrónicos para la investigación en general, maquinaria y

Resolución Nro. UITEY-REC-2019-0032-R

Urcuquí, 12 de noviembre de 2019

herramientas utilizadas en la investigación; y,

3. Servicios de capacitación y asesoría especializada para la investigación científica o pedagógica y el desarrollo tecnológico.

En lo no contemplado en este artículo se aplicará el Régimen General del Sistema Nacional de contratación Pública.

No se podrán someter a este régimen los bienes y servicios catalogados.

Para el efecto, la máxima autoridad establecerá la reglamentación del procedimiento correspondiente”;

Que, mediante Resolución Nro. RE-SERCOP-2019-00098, de 29 de marzo de 2019, la Dirección General del Servicio Nacional de Contratación Pública, reforma la Resolución No. RE-SERCOP-2016-000072 de 31 de agosto de 2016, en el que se incluye las normas para regular las adquisiciones de las Instituciones de Educación Superior Públicas;

Que, el inciso final del artículo 431.2 de la Resolución Nro. RE-SERCOP-2019-00098, dispone: “Cada entidad contratante, establecerá la reglamentación del procedimiento interno correspondiente para la fase preparatoria, procurando la aplicación de los principios determinados en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y sin contravenir las disposiciones de esta Resolución. Esta reglamentación deberá ser expedida por la Máxima Autoridad o el delegado de la entidad contratante, mediante resolución debidamente motivada que será publicada en el sitio Web de cada institución y notificada al SERCOP, quien en cualquier momento podrá efectuar observaciones y recomendaciones de cumplimiento obligatorio a la mencionada reglamentación”;

Que, la Primera Disposición Transitoria de la Resolución Nro. RE-SERCOP-2019-00098, determina: “Las entidades contratantes previstas en la presente Resolución no podrán acogerse al régimen previsto, mientras no se notifique al SERCOP de la emisión de la reglamentación establecida en el último inciso del artículo 431.2”;

Que, el artículo 1 de la Ley de Creación de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, establece: “Créase la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY como una institución de educación superior de derecho público, sin fines de lucro, con personería jurídica propia, con autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de Educación Superior”;

Que, la Disposición Transitoria Primera de la Ley de Creación de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, dispone: “(...) La Comisión Gestora, hasta el 31 de diciembre de 2020, actuará como máxima autoridad de la Universidad de Investigación Experimental YACHAY, y desempeñará las funciones académicas, administrativas, financieras y regulatorias requeridas, con las funciones propias de autoridad universitaria, encargándose de planificar, administrar, conformar, normar y ejecutar las acciones necesarias para el inicio y desarrollo de las actividades de la institución. El Ministro de la Autoridad Nacional de Educación o su delegado, formará parte de la Comisión Gestora (...)”;

Resolución Nro. UITEY-REC-2019-0032-R

Urcuquí, 12 de noviembre de 2019

Que, el artículo 1 del Decreto Ejecutivo No. 555, de 08 de noviembre de 2018, el señor Presidente Constitucional de la República, Lenin Moreno Garcés, expresa: “Deléguese al Secretario de Educación Superior, Ciencia; Tecnología e Innovación, la facultad de designar y remover, previa evaluación de desempeño, a los miembros de las comisiones gestoras de las Universidad Yachay Tech, (...)”;

Que, mediante Acuerdo Nro. SENESCYT- 2018-010, de 23 de febrero de 2018, el Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, designó a los miembros de la Comisión Gestora de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay;

Que, mediante Acuerdo Nro. SENESCYT- 2019-049, de 27 de mayo de 2019, el Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, modificó la integración de la Comisión Gestora de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 818, de 03 de julio de 2019, el Presidente de la República designo a Agustín Albán, como Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación;

Que, mediante Acuerdo No. SENESCYT-2019-099, de 12 de agosto de 2019, el Secretario de Educación, Ciencias, Tecnología e Innovación, Dr. Agustín Albán, designó a Henry Paúl Pinto Esparza PhD., como miembro interno de la Comisión Gestora de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay;

Que, mediante Acuerdo No. SENESCYT-2019-100, de 12 de agosto de 2019, el Secretario de Educación, Ciencias, Tecnología e Innovación, Agustín Albán, designó a Marco Javier Flores Calero PhD., como miembro externo de la Comisión Gestora de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay y ratifica a Lorena Zeggane, Mgs, como Secretaria de la Comisión Gestora;

Que, mediante Resolución Nro. RCG-SO-07 Nro. 052-2019, de 12 de agosto de 2019, la Comisión Gestora de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, resolvió designar a Hermann Mena PhD., en calidad de Presidente de la Comisión Gestora y como tal Rector de la Universidad;

Que, la Disposición Transitoria Cuarta del Reglamento de Creación, Intervención Suspensión de Universidades y Escuelas Politécnicas expedido por el Consejo de Educación Superior, determina “(...) El Presidente de la República o su delegado designará a los integrantes de la Comisión Gestora, la misma que actuará durante el período de transición como autoridad máxima de las referidas instituciones de educación superior.

Esta Comisión estará integrada por gestores internos a la institución de educación superior que desempeñarán las funciones académicas, administrativas, financieras y regulatorias requeridas, con funciones propias de autoridad universitaria, encargándose de planificar, administrar, conformar, normar y ejecutar todas las acciones necesarias para el normal y adecuado desempeño de la institución; y, gestores externos a la institución de educación superior que cumplirán funciones de articulación y vinculación con sectores académico, público, privado y otros de la sociedad.

Las Comisiones Gestoras podrán conformarse con un número mínimo de cuatro y máximo de siete

Resolución Nro. UITEY-REC-2019-0032-R

Urcuquí, 12 de noviembre de 2019

integrantes con derecho a voto. La mayoría de integrantes deberán ser gestores internos quienes desarrollarán sus funciones en la institución de educación superior a tiempo completo”;

(...) La Comisión designará de su seno un Presidente que desempeñará las funciones de Rector quien deberá cumplir los requisitos establecidos en la LOES y será un gestor interno (...);

Que, el artículo 8 del Estatuto de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY, manifiesta: “La misión de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY es generar ciencia de excelencia a nivel internacional desarrollando un posgrado basado en la investigación y brindando una educación de alta calidad y exigencia científica a estudiantes de pregrado”;

Que, el artículo 9 del Estatuto de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY, sobre la visión de la Institución, expresa: “La Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY tiene como visión convertirse en una universidad de investigación líder a nivel mundial que genere nuevos conocimientos y aplicaciones que contribuyan al desarrollo de una economía basada en el conocimiento, ser el motor académico y científico de la Ciudad del Conocimiento Yachay, incluyendo directamente al cambio de la matriz productiva”;

Que, el literal p) del artículo 102 del Estatuto de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, establece: “Responsabilidades del Rector.- En calidad de autoridad ejecutiva, el/la Rector/a tiene las siguientes responsabilidades: p) Expedir instructivos o manuales internos, para la organización y el funcionamiento institucional”;

Que, mediante Resolución RCG-SE-12 No. 047-2019, de 27 de agosto de 2019, la Comisión Gestora de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, expidió el “Reglamento de Régimen Especial de Contratación Directa de Bienes y Servicios para la Investigación Científica responsable, los procesos investigativos pedagógicos y el desarrollo tecnológico de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay”, en el cual en la Disposición Transitoria Tercera, se dispone a la Dirección Administrativa presente al rectorado un instructivo referente el procedimiento detallando el Régimen Especial, para la contratación de servicios y adquisición de bienes de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay.

Que, mediante Memorando UITEY-DPP-2019-0259-M, de 24 de octubre de 2019, Lizeth Daniela Reinoso Lcda, Directora de Planificación e Inversión (encargada), solicita a Hermann Mena Pazmiño PhD, Rector de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, realice las gestiones correspondientes para la aprobación del procedimiento “Régimen Especial de Contratación Directa de Bienes y Servicios para la Investigación Científica Responsable, los Procesos Investigativos y Pedagógicos y el Desarrollo Tecnológico-Fase Preparatoria y Pre Contractual”, el cual fue elaborado por la Dirección de Planificación e Inversión, y validado por la Coordinación Administrativa Financiera, Dirección Administrativa, Dirección Financiera, dirección de Contratación Pública y la Dirección de Normativa”; y,

Que, mediante comentario inserto en el sistema de Gestión Documental Quipux, de 25 de octubre de 2019, el Dr. Hermann Mena Pazmiño, Rector de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, dirigido a la Mgs. Lorena Zeggane, Coordinadora Jurídica, expresa lo

Resolución Nro. UITEY-REC-2019-0032-R

Urcuquí, 12 de noviembre de 2019

siguiente: “Estimada, favor proceder con la elaboración de resoluciones”;

En ejercicio de las atribuciones que confiere la Ley Orgánica de Educación Superior; la Ley de Creación de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay; el Reglamento de Creación, Intervención y Suspensión de Universidades y Escuelas Politécnicas y demás normativa citada.

RESUELVE

ARTÍCULO ÚNICO.- Dar por conocido y aprobar el procedimiento “Régimen Especial de Contratación Directa de Bienes y Servicios para la Investigación Científica Responsable, los Procesos Investigativos y Pedagógicos y el Desarrollo Tecnológico-Fase Preparatoria y Pre Contractual”, que se encuentra adjunto y forma parte de esta resolución.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Notifíquese con el contenido de la presente Resolución, a la Dirección de Planificación e Inversión, a la Coordinación Administrativa Financiera, a la Dirección Financiera, a la Dirección Administrativa, a la Dirección de Contratación Pública, a la Dirección de Normativa a la Dirección de Biblioteca, la Vicecancillería de Investigación e Innovación, al Vicerrectorado Académico/Canciller y las cinco Escuelas de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay.

SEGUNDA.- Disponer a la la Dirección de Planificación e Inversión, la ejecución de todas las acciones necesarias para el efectivo cumplimiento de esta Resolución.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción.

Documento firmado electrónicamente

Dr. Hermann Segundo Mena Pazmiño
RECTOR

Referencias:

- UITEY-DPP-2019-0259-M

Anexos:

- Proceso de Compras Publicas - Régimen Especial. Parte 4
- Proceso de Compras Publicas - Régimen Especial. Parte 3
- Proceso de Compras Publicas - Régimen Especial. Parte 2
- Proceso de Compras Publicas - Régimen Especial. Parte 1

Resolución Nro. UITEY-REC-2019-0032-R

Urcuquí, 12 de noviembre de 2019

Copia:

Señora Magíster
Rosa Alba Bastidas Játiva
Coordinadora General Administrativo Financiero

Señor Licenciado
Vinicio Gilberto Acurio León
Director Administrativo

Señor Licenciado
Marco Enrique Guevara Espin
Director Financiero

Señor Abogado
Marco Antonio Echeverría Bucheli
Director de Contratación Pública

Señor Magíster
Pablo Daniel Carpio Cabrera
Director de Normativa

Señor Doctor
Frank Alexis
Vicerrector Académico / Canciller

Señora Doctora
Graciela Marisa Salum
Vice Canciller de Investigación Tecnología e Innovación, Encargada

Señor Magíster
Byron Patricio Freire Rubio
Director de Biblioteca

Señor Doctor
Hugo Leiva
Decano de la Escuela de Ciencias Matemáticas y Computacionales (E)

Señor Doctor
Ernesto Antonio Medina Dagger
Decano de la Escuela de Ciencias Físicas y Nanotecnología

Señora Doctora
Hortensia Maria Rodriguez Cabrera
Decana de la Escuela de Ciencias Químicas e Ingeniería

Señor Doctor
Markus Patricio Tellkamp Tietz
Decano de la Escuela de Ciencias Biológicas e Ingeniería, Encargado

Señor Doctor
Paúl Nelson Arellano Mora
Decano de la Escuela de Ciencias de la Tierra, Energía y Ambiente

ve/pc/lz